Публичная оферта на оказание услуг доступа к цифровому сервису ALEKS13.APP

Редакция от 29 октября 2026 г.

Настоящий документ является публичной офертой и адресован любому физическому или юридическому лицу, желающему приобрести доступ к цифровому сервису защиты и шифрования трафика ALEKS13.APP через Telegram-бота, сайт или иные интерфейсы Исполнителя.

Исполнитель — лицо, оказывающее услуги доступа к Сервису и обеспечивающее его техническое сопровождение.

Пользователь — физическое или юридическое лицо, оплатившее доступ к Сервису.

Сервис — программно-технический цифровой сервис ALEKS13.APP, предназначенный для защиты и шифрования передаваемых данных и маршрутизации трафика с помощью туннелирования и предоставляющий Пользователю индивидуальные данные для подключения к Сервису, конфигурацию доступа, ссылку подписки, инструкции по настройке и возможность использования Сервиса в течение оплаченного периода.

Платежный сервис — оператор по переводу денежных средств или платежный агрегатор, через которого принимается оплата, в том числе ООО НКО «ЮМани» (сервис ЮKassa), либо иной оператор, указанный на странице оплаты.

Автопродление — порядок оплаты доступа к Сервису, при котором доступ продлевается на следующий период, а плата за него списывается с сохраненного Пользователем способа оплаты без дополнительного распоряжения Пользователя, в порядке раздела 4 настоящей Оферты.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Оферта определяет условия оказания услуг по предоставлению доступа к Сервису.

1.2. Акцептом Оферты является совершение Пользователем действий по оплате услуги через Telegram-бота, сайт, платежную страницу или иной интерфейс Исполнителя.

1.3. С момента акцепта Оферты договор между Исполнителем и Пользователем считается заключенным.

1.4. Пользователь подтверждает, что до оплаты ознакомился с условиями настоящей Оферты, стоимостью, сроком доступа, порядком оказания услуги, условиями Автопродления (раздел 4) и ограничениями использования Сервиса.

2. Предмет договора

2.1. Исполнитель обязуется предоставить Пользователю доступ к Сервису на оплаченный период, а Пользователь обязуется оплатить услугу на условиях настоящей Оферты.

2.2. В рамках оказания услуги Исполнитель предоставляет Пользователю индивидуальные данные для подключения, ссылку подписки, конфигурацию доступа, инструкции по настройке и/или иные необходимые сведения для использования Сервиса.

2.3. Доступ предоставляется через Telegram-бота, сайт, личный кабинет или иные интерфейсы Исполнителя.

2.4. Срок доступа определяется выбранным Пользователем тарифом и начинает исчисляться с момента успешной оплаты, если иное не указано на странице оплаты или в интерфейсе Сервиса.

2.5. Услуга считается оказанной надлежащим образом с момента предоставления Пользователю доступа к индивидуальным данным для подключения, ссылке подписки, конфигурации доступа или личному кабинету.

3. Стоимость и порядок оплаты

3.1. Стоимость услуги определяется выбранным Пользователем тарифом и указывается в Telegram-боте, на сайте, платежной странице или в ином интерфейсе Исполнителя.

3.2. Оплата осуществляется доступными способами, указанными на странице оплаты, через Платежный сервис.

3.3. Обязанность Пользователя по оплате считается исполненной с момента поступления подтверждения оплаты от платежной системы.

3.4. Исполнитель вправе изменять стоимость тарифов, условия акций и скидок. Изменения не влияют на уже оплаченный Пользователем период доступа. Стоимость Автопродления изменяется в порядке пункта 4.8 настоящей Оферты.

3.5. В случае технической ошибки при оплате, некорректного списания или отсутствия автоматического начисления доступа Пользователь вправе обратиться в поддержку Исполнителя с приложением подтверждения оплаты.

4. Автоматическое продление (автоплатеж)

4.1. При Автопродлении по окончании каждого оплаченного периода доступ к Сервису продлевается на новый период той же продолжительности, а плата за новый период списывается с сохраненного (привязанного) Пользователем способа оплаты — банковской карты, счета, привязанного через Систему быстрых платежей, или иного способа, поддерживающего повторные списания. Автопродление действует до его отключения Пользователем или Исполнителем в порядке настоящего раздела.

4.2. Автопродление подключается при оплате тарифа через сайт или Telegram-бота Исполнителя в одном из следующих случаев: (а) Пользователь включил переключатель «Автоматическое продление» на странице оплаты; (б) Пользователь выбрал способ оплаты, для которого Исполнитель предусматривает оплату с Автопродлением. Совершая оплату в указанных случаях, Пользователь в соответствии с настоящей Офертой выражает согласие на сохранение способа оплаты Платежным сервисом и дает распоряжение на периодическое списание денежных средств в порядке и в размере, предусмотренных настоящим разделом. Сохранение способа оплаты для последующих списаний дополнительно подтверждается Пользователем на платежной форме Платежного сервиса и/или в приложении банка, если такое подтверждение предусмотрено Платежным сервисом или банком.

4.3. Автопродление не применяется: к оплате подписки в подарок другому лицу; к оплате дополнительных устройств и иных разовых опций — они оплачиваются однократно и в сумму Автопродления не входят; к оплате способами, не поддерживающими повторные списания.

4.4. Сумма очередного списания равна полной стоимости тарифа, действовавшей на момент подключения Автопродления, и сохраняется за Пользователем при последующих изменениях цен тарифов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.8. Скидки по промокодам, акциям и

иные разовые скидки применяются только к той оплате, при которой они были использованы, и на последующие списания не распространяются. Периодичность списаний равна продолжительности оплаченного тарифа. Сумма и ориентировочная дата ближайшего списания отображаются в личном кабинете в разделе «Подписка».

4.5. Списание за новый период производится не ранее чем за 3 (три) календарных дня до окончания текущего оплаченного периода. Новый период доступа прибавляется к текущему, поэтому списание до окончания текущего периода не сокращает уже оплаченный срок.

4.6. Не позднее чем за 3 (три) календарных дня до очередного списания Исполнитель направляет Пользователю уведомление по электронной почте и/или в Telegram-боте с указанием суммы и даты предстоящего списания и порядка отказа от Автопродления.

4.7. Если списание не удалось (недостаточно средств, отказ банка и т. п.), Исполнитель вправе повторять попытки списания до окончания текущего оплаченного периода, но не чаще двух попыток в сутки, и уведомляет Пользователя о неудачной попытке. Если до окончания оплаченного периода оплата так и не поступила, Автопродление отключается, доступ к Сервису прекращается по окончании оплаченного периода, о чем Пользователь уведомляется. Возобновить доступ можно, оплатив тариф заново.

4.8. Исполнитель вправе изменить сумму и/или периодичность списаний по Автопродлению, уведомив Пользователя по электронной почте и/или в Telegram-боте не менее чем за 3 (три) календарных дня до вступления изменения в силу. Новые условия применяются к списаниям, производимым после даты вступления изменения в силу; уже оплаченный период не пересчитывается. Пользователь, не согласный с новыми условиями, вправе отключить Автопродление до даты их вступления в силу. Изменения, улучшающие положение Пользователя (снижение суммы списания или увеличение периода при той же сумме), могут применяться со дня уведомления.

4.9. Пользователь вправе в любой момент отказаться от Автопродления и от использования сохраненного способа оплаты для расчетов с Исполнителем: (а) нажав кнопку «Отключить автопродление» в личном кабинете на сайте Исполнителя (раздел «Подписка») — отказ вступает в силу немедленно; (б) направив отказ в электронной форме в поддержку Исполнителя в Telegram (@gosms_support) или на адрес электронной почты, указанный в разделе 15 настоящей Оферты, — отказ исполняется не позднее одного рабочего дня с момента его получения. После получения отказа Исполнитель не производит списаний с использованием ранее сохраненного способа оплаты (пункт 4.2 статьи 16.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

4.10. Отключение Автопродления не прекращает доступ к Сервису: доступ сохраняется до окончания уже оплаченного периода. Повторно подключить Автопродление можно только при новой оплате тарифа.

4.11. Исполнитель не получает и не хранит реквизиты банковских карт и счетов Пользователя. Списания по Автопродлению производятся Платежным сервисом по идентификатору сохраненного способа оплаты. Исполнитель вправе отключить Автопродление, уведомив Пользователя, в том числе если повторные списания стали невозможны или Платежный сервис прекратил поддержку соответствующего способа оплаты; доступ при этом сохраняется до окончания оплаченного периода.

4.12. Возврат денежных средств, списанных в порядке Автопродления, осуществляется по правилам раздела 10 настоящей Оферты.

5. Порядок предоставления доступа

5.1. После подтверждения оплаты Исполнитель предоставляет Пользователю доступ к Сервису автоматически либо в течение 24 часов, если автоматическое предоставление доступа невозможно по техническим причинам.

5.2. Доступ предоставляется на срок, выбранный и оплаченный Пользователем.

5.3. Пользователь самостоятельно осуществляет настройку подключения с использованием инструкций, предоставленных Исполнителем.

5.4. Исполнитель вправе обновлять, изменять или заменять данные для подключения, конфигурации, ссылки подписки, серверы, протоколы и иные технические параметры Сервиса для обеспечения его работоспособности и безопасности.

5.5. В случае изменения технических параметров Сервиса Пользователь обязан использовать актуальные данные и инструкции, предоставленные Исполнителем.

6. Права и обязанности Исполнителя

6.1. Исполнитель обязуется:

6.1.1. Предоставить Пользователю доступ к Сервису на оплаченный период.

6.1.2. Предоставить Пользователю инструкции или иную информацию, необходимую для использования Сервиса.

6.1.3. Принимать разумные меры для поддержания работоспособности Сервиса.

6.1.4. Оказывать информационную поддержку по вопросам оплаты, доступа и базовой настройки Сервиса.

6.1.5. Обеспечить прием отказа Пользователя от Автопродления, в том числе в электронной форме, и не производить списаний после получения такого отказа.

6.2. Исполнитель вправе:

6.2.1. Проводить технические работы, обновления и обслуживание Сервиса.

6.2.2. Временно ограничивать доступ к Сервису в случае технических сбоев, аварий, перегрузки, необходимости обновления инфраструктуры или иных обстоятельств.

6.2.3. Ограничить, приостановить или прекратить доступ Пользователя к Сервису при нарушении условий настоящей Оферты.

6.2.4. Изменять технические параметры Сервиса, включая адреса, серверы, конфигурации, ссылки подписки, правила использования и доступные способы подключения.

6.2.5. Отказать Пользователю в предоставлении услуги или прекратить обслуживание в случаях нарушения Пользователем законодательства, условий настоящей Оферты, правил платежных систем либо при выявлении действий, создающих риски для Исполнителя, Сервиса или третьих лиц.

7. Права и обязанности Пользователя

7.1. Пользователь обязуется:

7.1.1. Оплатить услугу в полном объеме согласно выбранному тарифу.

7.1.2. Использовать Сервис только в законных целях.

7.1.3. Не передавать третьим лицам индивидуальные данные для подключения, ссылку подписки, ключ доступа, конфигурацию или иные сведения, предоставленные Исполнителем.

7.1.4. Не использовать Сервис для совершения противоправных действий, распространения вредоносного программного обеспечения, спама, фишинга, атак на информационные системы, сканирования сетей, массовых автоматизированных запросов, нарушения прав третьих лиц, нарушения авторских и смежных прав, а также иных действий, способных причинить вред Исполнителю, другим Пользователям или третьим лицам.

7.1.5. Не предпринимать попытки обхода технических ограничений Сервиса, не вмешиваться в работу Сервиса и не использовать его способом, создающим чрезмерную нагрузку на инфраструктуру Исполнителя.

7.1.6. Самостоятельно обеспечивать наличие совместимого устройства, программного обеспечения и доступа к сети Интернет.

7.1.7. Пользователю запрещается использовать Сервис для загрузки, раздачи или иного обмена файлами через торрент-сети, P2P-сети и аналогичные протоколы.

7.1.8. Пользователь вправе использовать предоставленный ключ доступа, ссылку подписки или конфигурацию подключения не более чем на 5 личных устройствах Пользователя, если иное прямо не указано в условиях выбранного тарифа.

7.1.9. Передача ключа доступа, ссылки подписки, конфигурации подключения или иных индивидуальных данных для подключения третьим лицам запрещена.

7.1.10. Соблюдать законодательство Российской Федерации и не использовать Сервис для доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации.

7.2. Пользователь вправе:

7.2.1. Получить доступ к Сервису на оплаченный период.

7.2.2. Обратиться в поддержку Исполнителя по вопросам оплаты, доступа и базовой настройки.

7.2.3. Отказаться от услуги в порядке, предусмотренном настоящей Офертой и действующим законодательством.

7.2.4. В любой момент отключить Автопродление в порядке пункта 4.9 настоящей Оферты.

8. Ограничения и особенности работы Сервиса

8.1. Пользователь понимает и соглашается, что качество работы Сервиса может зависеть от устройства Пользователя, программного обеспечения, интернет-провайдера, региона подключения, состояния сетей связи, ограничений со стороны третьих лиц и иных факторов, не зависящих от Исполнителя.

8.2. Исполнитель не гарантирует постоянную доступность всех серверов, направлений, протоколов, адресов и технических параметров Сервиса.

8.3. Исполнитель не гарантирует конкретную скорость соединения, задержку, доступность отдельных сайтов, приложений, сервисов или ресурсов третьих лиц.

8.4. Временные перебои, технические работы, обновления, изменение конфигураций, замена серверов или иные технические мероприятия не являются нарушением условий настоящей Оферты, если Исполнитель принимает разумные меры для восстановления работоспособности Сервиса.

8.5. Сервис предназначен для защиты и шифрования передаваемых данных и не предназначен для совершения противоправных действий, причинения вреда третьим лицам, нарушения законодательства, в том числе для доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации (пункт 7.1.10 настоящей Оферты).

9. Блокировка и ограничение доступа

9.1. Исполнитель вправе временно ограничить, приостановить или прекратить доступ Пользователя к Сервису в случае:

- передачи доступа третьим лицам;
- использования одного ключа доступа, ссылки подписки или конфигурации подключения более чем на 5 личных устройствах Пользователя;
- использования Сервиса для загрузки, раздачи или обмена файлами через торрент-сети, P2P-сети и аналогичные протоколы;
- выявления признаков злоупотребления подпиской;
- использования Сервиса для спама, атак, вредоносной активности, массового сканирования, автоматизированных запросов или иной вредоносной деятельности;
- нарушения прав третьих лиц;
- попыток обхода технических ограничений Сервиса;
- создания чрезмерной нагрузки на инфраструктуру Исполнителя;
- нарушения условий настоящей Оферты;
- получения жалоб, претензий или уведомлений от третьих лиц, хостинг-провайдеров, дата-центров, платежных систем или государственных органов.

9.2. При выявлении нарушений Исполнитель вправе заблокировать доступ Пользователя без предварительного уведомления.

9.3. Денежные средства за период, в течение которого доступ был ограничен или прекращен вследствие нарушения Пользователем условий настоящей Оферты, возврату не подлежат, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

9.4. Блокировка может быть временной или бессрочной в зависимости от характера нарушения.

10. Возвраты

10.1. Пользователь вправе обратиться к Исполнителю с запросом на возврат денежных средств через Telegram поддержки: @gosms_support.

10.2. Возврат денежных средств осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящей Офертой.

10.3. Если Пользователь отказывается от услуги после начала ее оказания, Исполнитель вправе удержать стоимость фактически оказанных услуг и фактически понесенные расходы, связанные с исполнением договора.

10.4. Не подлежат возврату денежные средства за период фактического использования Сервиса, а также за период, в течение которого доступ был ограничен или прекращен вследствие нарушения Пользователем условий настоящей Оферты, если иное не предусмотрено законодательством.

10.5. Возврат осуществляется тем же способом, которым была произведена оплата, либо иным способом по согласованию сторон, если это технически возможно.

10.6. Срок рассмотрения обращения о возврате составляет до 10 календарных дней с момента получения Исполнителем всех необходимых сведений от Пользователя.

10.7. Положения настоящего раздела распространяются в том числе на денежные средства, списанные в порядке Автопродления.

11. Ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящей Оферты.

11.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность использования Сервиса, если такая невозможность вызвана:

- отсутствием доступа Пользователя к сети Интернет;
- неисправностью устройства Пользователя;
- настройками программного обеспечения Пользователя;
- ограничениями со стороны интернет-провайдера, мобильного оператора, государственных органов, владельцев сайтов, приложений или иных третьих лиц;
- действиями платежных систем, банков, операторов связи, дата-центров, хостинг-провайдеров и иных третьих лиц;
- обстоятельствами непреодолимой силы.

11.3. Исполнитель не несет ответственности за действия Пользователя, совершенные с использованием Сервиса.

11.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соблюдение законодательства при использовании Сервиса.

11.5. Пользователь несет ответственность за сохранность индивидуальных данных для подключения, ссылки подписки, ключа доступа и иных сведений, предоставленных Исполнителем.

12. Персональные данные

12.1. При использовании Сервиса Исполнитель может обрабатывать данные Пользователя, необходимые для оказания услуги, включая Telegram ID, имя пользователя, email, сведения об оплате, срок доступа, технические идентификаторы, данные о статусе подписки и обращения в поддержку.

12.2. Обработка данных осуществляется в целях предоставления доступа к Сервису, приема оплаты, технической поддержки, учета срока доступа, предотвращения злоупотреблений и исполнения требований законодательства.

12.3. Платежные данные банковских карт и иных платежных средств обрабатываются платежными системами и банками. Исполнитель не хранит полные данные банковских карт Пользователя; для Автопродления Исполнитель хранит только идентификатор сохраненного способа оплаты, выданный Платежным сервисом.

12.4. Пользователь, совершая акцепт настоящей Оферты, выражает согласие на обработку данных, необходимых для оказания услуги.

13. Поддержка и обращения

13.1. Пользователь может обратиться в поддержку Исполнителя по вопросам оплаты, доступа и настройки Сервиса через Telegram: @gosms_support.

13.2. При обращении по вопросам оплаты Пользователь должен предоставить сведения, позволяющие идентифицировать платеж: дату оплаты, сумму, способ оплаты, идентификатор платежа, Telegram ID, email или иные данные по запросу Исполнителя.

13.3. Исполнитель рассматривает обращения Пользователей в разумный срок с учетом характера обращения и технической возможности его обработки.

14. Изменение условий Оферты

14.1. Исполнитель вправе изменять условия настоящей Оферты.

14.2. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента ее публикации на сайте, в Telegram-боте или ином интерфейсе Исполнителя, если иной срок не указан в новой редакции.

14.3. Изменения условий Оферты не ухудшают условия уже оплаченного Пользователем периода доступа, если иное не требуется законодательством или не связано с технической необходимостью обеспечения работы Сервиса.

15. Реквизиты Исполнителя

ИП Ульянов Алексей Владимирович

ИНН: 132406459104

ОГРНИП: 321132600016985

Электронная почта: support@aleks13.app

Официальный сайт: https://aleks13.app/

Telegram-бот: https://t.me/aleks13_bot

16. Заключительные положения

16.1. Настоящая Оферта регулируется законодательством Российской Федерации.

16.2. Все споры и разногласия стороны стремятся урегулировать путем переговоров.

16.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16.4. Если отдельное положение настоящей Оферты будет признано недействительным, это не влияет на действительность остальных положений Оферты.

16.5. Актуальная редакция Оферты размещается на сайте, в Telegram-боте или ином интерфейсе Сервиса.